



**PUTUSAN**

**Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL;**

Tempat Lahir : Kerinci;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/27 November 2008;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 02, Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 17 Mei 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Juni 2025 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 8 (delapan) paket kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor/ dengan plastik pembungkus menunjukkan angka 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram, dan berat bersih/tanpa plastik pembungkus 15,62 (lima belas koma enam dua) gram);
    - 1 (satu) pak kertas papir;
    - 1 (satu) pak filter rokok warna putih;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 13 Pro+ 5G warna hitam 0856-0952-9367;
    - 1 (satu) kotak warna putih kombinasi merah merek *handphone* Redmi 13;
    - 1 (satu) helai celana panjang merek Colombia warna hijau lumut;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor P-07734937 dengan nama pemilik Ani Astika, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun I Kayu Rimbun, RT 02, Kelurahan Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, NIK/TDP;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14343316.D dengan nomor registrasi BH 3975 QW dengan nama pemilik Ani Astika, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun I Kayu Rimbun, RT 02, Kelurahan Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Nomor Rangka MH1JM8213MK293300, Nomor Mesin JM82E-1291200; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama Nila Kusuma (selaku ibu kandung) melalui Anak MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL;
- 4. Menetapkan supaya Anak MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spn tanggal 18 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Anak MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika", sebagaimana dakwaan Primair;
  - 2. Menghukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dan Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;
  - 3. Menetapkan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam satu hari dalam waktu-waktu yang tidak mengganggu hak belajar Anak;
  - 4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  - 5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
  - 6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor/ dengan plastik pembungkus menunjukkan angka 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram, dan berat bersih/tanpa plastik pembungkus 15,62 (lima belas koma enam dua) gram);
  - 1 (satu) pak kertas paper;
  - 1 (satu) pak filter rokok warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang merek Colombia warna hijau lumut;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) kotak warna putih kombinasi merah merek *handphone* Redmi 13;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 13 Pro+ 5G warna hitam 0856-0952-9367;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor P-07734937 dengan nama pemilik Ani Astika, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun I Kayu Rimbun, RT 02, Kelurahan Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, NIK/TDP;
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14343316.D dengan nomor registrasi BH 3975 QW dengan nama pemilik Ani Astika, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun I Kayu Rimbun, RT 02, Kelurahan Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Nomor Rangka MH1JM8213MK293300, Nomor Mesin JM82E-1291200;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak MUHAMMAD WAHYU PRATAMA bin NOFRIZAL;
8. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 12/PID.SUS-Anak/2025/PT JMB tanggal 7 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spn tanggal 18 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1Akta.Pid-Anak/2025/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Sebukar, Kecamatan Sitingau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri, dan 4 (empat) paket kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dari kantong celana sebelah kanan dengan berat keseluruhan berat kotor 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram, dan berat bersih/tanpa plastik pembungkus 15,62 (lima belas koma enam dua) gram. Anak membeli Narkotika jenis ganja kepada Udin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 Mei 2025 sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2025 sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang Anak dapatkan untuk membeli Narkotika jenis ganja adalah hasil dari penjualan *handphone* milik Anak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tujuan Anak membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak dengan cara mengonsumsinya Anak mengeluarkan tembakau rokok lalu Anak memisahkan daun ganja dari

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting atau batangnya kemudian Anak campur dengan tembakau rokok dengan takaran lebih banyak daun ganja dibandingkan tembakau rokok kemudian Anak mengaduknya lalu Anak masukan kedalam kertas papir dan Anak tambahkan filter rokok dibagian ujungnya lalu Anak gulung kemudian Anak bakar dan Anak hisap sampai habis;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil Anak membeli Narkotika jenis ganja dari Udin telah memenuhi unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Anak apabila dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di mana Narkotika jenis ganja yang dibeli dan dikonsumsi oleh Anak dengan berat bersih 15,62 (lima belas koma enam dua) gram sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus  
ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9557 K/Pid.Sus/2025